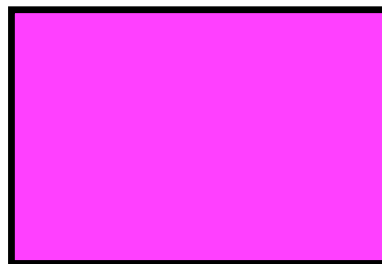




ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Революционный проспект, д. 55/15,
г. Подольск, Московской области,
142100



23.05.2025 № 1456ж-2025/20460035/Он3989-25

На № от

Городской прокуратурой рассмотрены 2 Ваших обращения, поступивших 24.04.2025, о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ в отношении военного комиссара г. Подольск и по иным вопросам.

По результатам проведенной городской прокуратурой проверки в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ в отношении военного комиссара г. Подольск отказано.

Дополнительно разъясняю, что в соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, в связи с чем в случае несогласия с порядком рассмотрения Ваших обращений в военном комиссариате г. Подольск, вы вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением в порядке административного судопроизводства.

Приложение: определение городской прокуратуры от 23.05.2025 на 2 л.

Заместитель городского прокурора

В.Р. Казоян

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B031B21EA8E39454541E0AA416114527
Владелец **Казоян Вазген Рубикович**
Действителен с 20.05.2025 по 13.08.2026

Т.К. Давлетшин

Подольская городская прокуратура Московской
области
№ 1456ж-2025/20460035/Он3989-25

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

г. Подольск Московской области

«23» мая 2025 года

Заместитель Подольского городского прокурора Московской области младший советник юстиции Казоян В.Р., рассмотрев 2 обращения [REDACTED] поступившее в Подольскую городскую прокуратуру 24.04.2025, по вопросу привлечения военного комиссара г. Подольск Мокляк В.М. к административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно доводам обращения [REDACTED] военным комиссаром г. Подольск нарушен порядок рассмотрения его заявлений в части не предоставления ответа.

Установлено, что в военный комиссариат г. Подольск 26.03.2025 направлено заявление [REDACTED] о предоставлении информации о персональном составе призывной комиссии.

Кроме того, в военный комиссариат г. Подольск 05.04.2024 направлено заявление [REDACTED] о предоставлении информации о личном деле призывника.

Согласно доводам, изложенным в обращении [REDACTED] указанные заявления получены военным комиссариатом г. Подольск и до настоящего времени не рассмотрены.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.

Согласно п. 3 ч. ст. 5 Федерального закона № 59-ФЗ при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных

прав, свобод и законных интересов гражданина;

- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона.

Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан образует состав ст. 5.59 КоАП РФ, а не ст. 5.39 КоАП РФ.

Кроме того, согласно ч.1 ст. 2.5 КоАП РФ за административные правонарушения, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими прохождение военной службы (службы) указанными лицами и их статус, несут дисциплинарную ответственность.

Частью 2 ст. 2.5 КоАП РФ не предусмотрена административная ответственность военнослужащих по ст.ст. 5.39, 5.59 КоАП РФ.

В соответствии с действующими директивами Министерства обороны Российской Федерации гражданские воинские должности военных комиссаров исключаются и вводятся военные должности.

В связи с чем по факту нарушения порядка рассмотрения обращения граждан не предоставления информации лицо, находящееся в должности военного комиссара, подлежит дисциплинарной ответственности.

Согласно ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

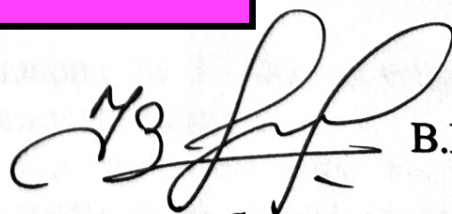
На основании изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ, в отношении военного комиссара г. Подольск Мокляк В.М. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.

2. Направить настоящее определение [REDACTED]

Заместитель городского прокурора



В.Р. Казоян

Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ.